

تقرير خبرة فنية

القضية التنفيذية رقم : 2025/1723

محكمة صلح حقوق بني عبید

بناءً على القرار الصادر عن قاضي التنفيذ المؤقر في محكمة صلح حقوق بني عبید، جرى انتخابنا خبراء فنيين في القضية التنفيذية رقم (1723/2025) ، وبرفقة هيئة التنفيذ المؤقرة أجرينا الكشف الميداني على العقار موضوع الدعوى بدلالة وكيل المحكوم له . وبعد الاطلاع والتدقيق في ماهية العقار المكشوف عليه، أحاطتنا الهيئة المؤقرة علماً بالمهمة الموكولة إلينا على النحو الآتي:

أولاً: مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة، وعلى واقع الحال الميداني من جهة أخرى.

ثانياً: وصف قطعة الأرض رقم (119) ، حوض رقم (2) ، الفحص لوحة رقم (2) ، من أراضي أيدون/إربد، وصفاً دقيقاً شاملاً.

ثالثاً: تقدير القيمة السوقية للشقة موضوع الدعوى رقم (131) في تاريخ الكشف، مع مراعاة نص المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الأولى والثانية، التي تلزم الخبراء بأداء مهمتهم بكل تجرد وصدق وأمانة وإخلاص، والإفصاح عن انتفاء أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيديتهم واستقلالهم، والتفقد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من أطراف الدعوى أو وكلائهم إلا عبر المحكمة، وتضمن تقرير الخبرة الوقائع المستند إليها، وعدد الزيارات الميدانية، وتعداد الوثائق المعتمدة، وبيان الطرق والأسس المتبعة للتوصل إلى الاستنتاجات، مع بيان أسماء الخبراء وعناوينهم ومكان عملهم، ومدة إعداد التقرير.

وقد جرى تسليمنا مبررات القضية، وتشمل صوراً عن سند التسجيل ومخطط الأراضي، كما جرى تحليفنا اليمين القانونية على أن نؤدي مهمتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص . وبعد مطابقة المبررات على بعضها البعض تبين لنا انطباقها الكامل على بعضها من جهة، وعلى الواقع الفعلي للشقة من جهة أخرى . والتمسنا من الهيئة المؤقرة إمهالنا لإعداد تقرير خبرة مفصل، فاستجابت لذلك مشكورة.

المحور الأول: وصف قطعة الأرض

تقع قطعة الأرض رقم (119) ، حوض رقم (2) ، الفحص لوحة رقم (2) ، من أراضي أيدون/إربد، وتبلغ مساحتها وفق سجلات دائرة الأراضي والمساحة 1093م² وهي من تصنيف طوابق وشقق . تقع ضمن حدود بلدية بني عبید / منطقة أيدون، في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة أيدون، غرب مجمع عمان الجديد، مقابل شركة الكهرباء، وهي غير منتظمة الشكل تقريباً، تستطيل من الغرب إلى الشرق



محكمة صلح حقوق بني عبيد

ترتبتها حمراء صالحة للزراعة والبناء، ويمتد على طول واجهتها الغربية شارع بعرض 16 م (مفتوح ومُعَبَّد). تحيط بها الأبنية السكنية من جميع الجهات، وتصل إليها كافة الخدمات والمرافق العامة. يقوم على هذه القطعة بناءً سكني مكون من طابق تسوية وأربعة طوابق علوية مكررة.

المحور الثاني: وصف البناء المقام على قطعة الأرض لحظة الكشف

يتشكل الهيكل الإنشائي للبناء من قواعد وأعمدة وأسقف من الخرسانة المسلحة، فيما تكسو واجهاته الخارجية الحجارّة الطبيعية مزينةً بديكورات معمارية أنيقة. يتألف البناء من طابق تسوية يشتمل على شقتين في الجزء الغربي ومواقف للسيارات في الجزء الشرقي، يُصل إليها عبر رابية معبّدة تقع في الزاوية الشمالية الغربية.

للبنية مدخلان: الأول يفتح باتجاه الغرب ويخدم الجزء الغربي منها، والثاني يقع خلف الواجهة الأمامية الغربية في منطقة الكراجات ويفتح باتجاه الشمال لخدمة الشقق الشرقية. يتكون كل طابق من ثلاث شقق سكنية (شمالية وجنوبية وشرقية).

مطلع الدرج الغربي مبلّط بالرخام البلدي والسيراميك، ويعلوه دريزين حماية من الحديد، ولا يوجد مصعد في البناء. البناء مرتبط بشبكة الصرف الصحي العام، والقطعة محاطة بأسوار من جميع الجهات. تنمو في جزئها الشرقي بعض الأشجار، ويتقدّم واجهتها الغربية رصيف وحجر كندرين. يُقدّر عمر البناء بحوالي عشرين عاماً.

ملاحظة: جرى الكشف على الشقة موضوع الدعوى في مناسبات عدة، وقد وُجدت مغلقة، مما حال دون الدخول إليها في تلك الزيارات.

المحور الثالث: وصف الشقة موضوع الدعوى رقم (131)

الشقة موضوع الدعوى هي الشقة الجنوبية من الطابق الثالث، باستثناء سطحها الذي يُعدّ خدمات مشتركة بين الملاك. تبلغ مساحتها: 141م² وفق صورة سند التسجيل، وتتكون من جزأين رئيسيين:

الجزء الأول: الجزء الجنوبي الشرقي

أجرينا الكشف على هذا الجزء بتاريخ 2026/06/01، وذلك بعد الاستئذان من ساكنه المستأجر السيد (فايز شريف مصطفى مصطفی)، الذي أفادنا بأنه شرع في السكن فيه قبل يومين من تاريخ الكشف المذكور.

يتألف هذا الجزء من صالة معيشة مفتوحة على المطبخ، وغرفتي نوم، وحمام، وموَرَع داخلي. التشطيبات في مستوى جيد جداً؛ إذ تُغطي بلاطات السيراميك جدران المطبخ وصالة المعيشة. ثلاث جهات، فيما تزخّن الجدار الرابع دهانات ديكورية متقنة. وتعلو صالة المعيشة والمطبخ ديكورات من الجبس بورد مزودة بنقاط إضاءة (سبوتات).

محكمة صلح حقوق بني عبيد

أما المطبخ فيضم خزائن سفلية من خشب لامينيت والوجه جرانيت أسود (جلاكسي)، ومجلى، وخزائن علوية معلقة. أرضية الشقة مبلطة بالسيراميك، النوافذ من الألمونيوم، ومزودة بأباجورات لشباكين اثنين. باب المدخل الرئيسي حديدي، والأبواب الداخلية من الخشب والألمونيوم. الحمام مبلط بالكامل بالسيراميك جدراناً وأرضية، ومزود بكابينة استحمام (شاوور بوكس) ومقعدة إفرنجية ومغسلة. غرفتا النوم مدهونتان بطلاء أملشن.

الجزء الثاني: الجزء الجنوبي الغربي

أعيد الكشف على هذا الجزء بتاريخ 2026/06/02، إذ كان مغلقاً في المرات السابقة، غير أن المفتاح الذي أحضره المستأجر السيد (فايز شريف مصطفى مصطفى) تبين أنه غير مطابق. وفي اليوم التالي الموافق 03/06/2026 أمكن فتح الشقة، فتبين لنا لحظة الدخول أنها خالية من السكان والأثاث.

يتكون هذا الجزء من غرفة ضيوف، وغرفة نوم، ومطبخ، وحمام، وممر داخلي. يشتمل الحمام على مقعدة إفرنجية ومغسلة وكابينة استحمام (شاوور بوكس). المطبخ مزود بخزائن سفلية وعلوية معلقة بأبواب من خشب اللامينيت، والوجه من الجرانيت الأسود (جلاكسي).

أرضية الشقة وجدرانها مغطاة بالسيراميك، باستثناء جدران غرفة الضيوف فهي مكسوة بالسيراميك على واجهة واحدة فقط، فيما تغطي الواجهات الأخرى دهانات التوشين. الباب الرئيسي من الحديد الأبواب الداخلية من الخشب والألمونيوم، والنوافذ من الألمونيوم مزودة بأباجورات دون حماية. ويغطي سقف هذا الجزء بالكامل ديكورات أنيقة من الجبس بورد مزودة بنقاط إضاءة (سبوتات).

المحور الرابع: التقديرات والقيمة التقديرية

في ضوء المهمة الموكولة إلينا، وعلى أساس الاعتبارات والمعايير الفنية التي أفهمتنا إياها المحكمة الموقرة، وبعد مراعاة الموقع الجغرافي لقطعة الأرض وقربها من الخدمات والمرافق العامة، والبناء المقام عليها الذي نُقدّر عمره بحوالي عشرين عاماً، وجودة التشطيبات الداخلية للشقة، فقد انتهينا إلى تقدير قيمة المتر المربع الواحد من الشقة موضوع الدعوى رقم (131) البالغة مساحتها 141م² بموجب سند التسجيل، وذلك بتاريخ الكشف، على النحو الآتي:

سعر المتر المربع (300) دينار أردني

$$141\text{م}^2 \times 300 \text{ دينار} = 42300 \text{ دينار}$$

القيمة الإجمالية التقديرية للشقة: اثنان وأربعون ألفاً وثلاثمائة دينار أردني لا غير

المحور الخامس: الإفصاحات والبيانات المقررة قانوناً

استناداً إلى نص المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم (31) لسنة 2017، نُفصح للمحكمة الموقرة عما يلي:

محكمة صلح حقوق بني عبيد

1. تُقرّر انتفاء أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيديتنا واستقلالنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة، كما تُقرّر انتفاء أي صلة قرابة أو عداوة بيننا وبين أطراف الدعوى. وقد أديننا اليمين القانونية أمام الهيئة الموقرة على أداء مهمتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص.

2. أطلعنا على مبررات وبيانات القضية المسماة إلينا من قبل هيئة التنفيذ الموقرة، وأجرينا مطابقتها على بعضها البعض، ووجدناها كافية للنهوض بأعباء مهمتنا على الوجه المطلوب.

3. تعددت زياراتنا الميدانية لموقع الشقة موضوع الدعوى؛ إذ أجرينا الكشف الحسي اللازم على الجزء الجنوبي الشرقي بتاريخ 1/6/2026 بحضور المستأجر السيد (فايز شريف مصطفى مصطفى) وبعد الاستئذان منه، ثم أعدنا الكشف على الجزء الجنوبي الغربي بتاريخ 2/6/2026 ، وأتممناه بتاريخ 3/6/2026 بحضور المستأجر ذاته.

4. أعدنا هذا التقرير بمحض إرادتنا، مستنديين إلى خبرتنا العلمية والعملية، دون تدخل أي طرف كان، ونُقرّ بمسؤوليتنا الكاملة عن مضمونه ونتائجه. ولم يُطلع على مضمون التقرير أي جهة قبل رفعه للمحكمة. وقد استغرق إعداداه ما يزيد على ثلاثين ساعة عمل مكتبية وميدانية موزعة على أكثر من زيارة.

5. البيانات الشخصية للخبراء:

أ. الاسم: حسين محمد قاسم طلفاح — مهندس مدني / أيدون - إربد.

ب. الاسم: جمال حسن علي بني هاني — مساح مرخص ومُقدّر عقاري / إربد - كفريوبا.

نُقدّم هذا التقرير إلى المحكمة الموقرة مرفقاً بصور توثيقية تُثبت واقع الشقة لحظة الكشف.

تحريراً 2026/06/06

خبر فني
جمال بني هاني

خبر فني
حسين طلفاح

CONFESS